



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001539 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025007766, que contiene el Memorando N° 397-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 4 de abril 2025, Expediente judicial N° 00010- 2018-0-2205-SP-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de NERI COTRINA UBALDO con DNI N° 23004356 y demás documentos adjuntos en un total de Cuarenta y Seis (46) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2º de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





Resolución Directoral N° 001539 2025

Que mediante oficio N° 1244-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 19 de marzo del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín, pide cumplir el mandato judicial en atención a la Resolución Judicial N° 21 de fecha 31 de octubre de 2024, en el Expediente Judicial N° 00010- 2018-0-2205-SP-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache.



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 0630-2025-GRSM/DRE de fecha 12 de marzo del 2025, **RECONOCE LA NULIDAD** de la Resolución Directoral N° 002016- 2023-GRSM.ORE/DO-OO-UE.303, de fecha 19 de junio de 2023, que reconoció como crédito devengado a favor de **NERI COTRINA UBALDO**, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM y del informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, la suma de **Doce Mil Setecientos Sesenta y Siete con 67/100 Soles (S/ 12 767.67)**.



Que, con Memorándum N° 397-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, de fecha 4 de abril 2025, autoriza proyectar Resolución el reintegro por preparación de clases en cumplimiento a lo indicado en la Resolución N° 5 de fecha 7 de agosto del 2019, a favor de **NERI COTRINA UBALDO**, con Nota Informativa N° 0036-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ recomienda emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial 00511-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 15 de diciembre del 2023, Con Informe N° 083-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM, solicita autorización para proyección de resolución del 30% por preparación de clases.

Que, el accionante **NERI COTRINA UBALDO**, interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el Expediente Judicial N° 00010- 2018-0-2205-SP-CI-01; siendo así, mediante Resolución N° 05, de fecha 7 de agosto del 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, declara **FUNDADA** la demanda contra Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, declara **NULO** la Carta N° 097-2017-GRSM-DRE/DO-OO-UE.303/UGA de fecha 25 de agosto de 2017; **Infundada** la pretensión del demandado y **ORDENA** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, emita nueva resolución administrativa disponiendo el pago a la demandante el reintegro de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de la remuneración total o íntegra, se reconozca a la demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012, debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido.

Que, Mediante Resolución de Vista N° 11, de fecha 15 de octubre del 2020, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres, **DECLARA INFUNDADOS**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001539 2025

los recursos de apelación interpuestos- por la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 - Educación y el Gobierno Regional de San Martín, **CONFIRMA** la sentencia contenida en la Resolución N° 05, de fecha 7 de agosto del 2019, que declara que declara fundada la demanda de **NERI COTRINA UBALDO**, sobre **nulidad** de resolución administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. **ordenaron** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **emita** nueva resolución administrativa, reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra; **precisando** que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo precisado en el séptimo y octavo considerando de la presente Resolución, *Siendo además que se encontraba vigente el artículo 48º de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con la deducción de los descuentos respectivos de ser el caso.*

Que, por mandato judicial N° 21, de fecha 31 de octubre de 2024, se declara NULA la Resolución Directoral N° 002016-2023-UGEL.Tocache de fecha 19 de junio del año 2023, *Declarar INFUNDADO la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en Informe Pericial N° 00511-2023-HHPIEML-CSJSM de fecha 15 de diciembre del año 2023*, REQUIÉRASE a la UNIDAD EJECUTORA 303 - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA, cumplir con EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precisadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña NERI COTRINA UBALDO, con DNI. N° 23004356, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total íntegra, El monto calculado en el Informe Pericial N° 00511-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 15 de diciembre del 2023, por la suma de devengados **Sesenta y Un Mil Trescientos Setenta y Seis con 77/100 Soles (S/ 61,376.77)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Dos con 59/100 Soles (S/ 34,382.59)**, haciendo un total de **Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 36/100 Soles (S/ 95,759.36)**, la liquidación se realizó dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer





Resolución Directoral N°001539 2025

considerando de la Resolución Judicial N° 21, de fecha 31 de octubre de 2024, asignada en el Expediente Judicial N° 00010- 2018-0-2205-SP-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERES LEGAL	MONTO CALCULAD
NERI COTRINA UBALDO	23004356	N° 00010- 2018-0-2205-SP-CI-01	S/ 61,376.77	S/ 34,382.59	S/ 95,759.36



ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la *Resolución Jefatura* N ° 02016-2019 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 19 de junio de 2023, en cumplimiento de la Resolución Judicial N° 21, de fecha 31 de octubre de 2024.

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE a través de Secretaría General de la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, la presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, Dirección Regional de Educación de San Martín.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLÍQUESE en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH